

1. 判决书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01民终3761号民事判决书

2.案由:网络侵权责任纠纷

3.当事人

原告(被上诉人):刘某

被告(上诉人):毕某

被告:某网络公司

【基本案情】

2022年1月8日,微博账号“×××618”发布题为《某大学某学院党委书记刘某利用婚姻骗取财产诋毁利用校长杨某某》的文章(以下简称“案涉文章”)。1月9日,某大学向某网络公司发送《关于删除网络不实言论的函》,要求删除案涉文章。某网络公司随后删除了案涉文章。

2022年1月10日至2月21日,“×××618”多次发布案涉文章,并@××新闻、××日报、某大学微博协会、××校园等微博号。2月22日,“×××618”将微博昵称更改为“世道×××”。3月18日,昵称为“墨笔××××”的微博账号在微博平台注册。3月20日,“墨笔××××”发表案涉文章、案涉文章截图等,同时“微×校园”“××校园”“××校园那×××”等微博号,将案涉文章的封面截图作为其微博头像。

“世道×××”“墨笔××××”发布案涉文章期间,刘某多次向某网络公司投诉要求删除案涉文章,并自2022年2月14日起除要求删除侵权言论文章或链接外,还要求某网络公司对微博账号禁言并关闭账号。某网络公司每次只删除案涉文章及言论,始终未采取禁言、关闭微博账号以及披露微博账号注册人信息的措施。

“世道×××”的注册手机号为173×××××××,“墨笔××××”的注册手机号为191×××××××。上述两个手机号的产权人、使用人姓名均为毕某。

根据刘某提供的微博截图显示,“×××618”发布的案涉文章的阅读数曾达到112次,“墨笔××××”发布的案涉文章的阅读数曾达到114次。

【案件焦点】

1. 毕某应否承担侵害刘某名誉权的责任；2. 某网络公司应否承担侵权责任。

【法院裁判要旨】

上海市徐汇区人民法院经审理认为：毕某通过案涉两个微博账号发表案涉文章，在案涉文章中指称刘某“利用婚姻骗取财产”“诋毁和利用老校长”“道德沦丧”等，因毕某未能举证证明案涉文章中指称的情况属实，故上述指称属于捏造刘某虚假事实的行为，构成对刘某的诽谤，可据此认定毕某客观上实施了侵犯刘某名誉权的行为。同时，结合毕某先后注册两个微博账号，并多次发表案涉文章以及“我不会放弃的，一定坚持揭发她的恶行”等言论来看，毕某侵犯刘某名誉权的故意明显，主观上具有过错。再根据刘某提供的微博截图可知，案涉两个微博账号发表案涉文章的阅读量曾分别达到112次和114次，可证明案涉文章内容已为第三人所知悉，且毕某通过@相关媒体微博号，客观上进一步扩大了案涉文章的传播范围，可认定案涉文章造成刘某社会评价的降低，其名誉受损害的事实存在。综上，毕某在微博上发表案涉文章诽谤刘某，构成对刘某名誉权的侵害，应承担相应的侵权责任。

根据法律规定，网络用户利用网络服务实施侵权行为的，权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后，未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。本案中，某网络公司作为微博平台的运营主体，在刘某通知其案涉文章及相关言论侵害其名誉权后均及时履行了删除义务，尽到了网络服务提供者的义务。目前尚未有法律规定网络服务提供者对实施侵权的微博账号采取禁言及关闭账号的义务，据此，某网络公司在本案中无侵权行为，故不承担民事责任。

法律规定侵害人格权的民事责任，应当考虑行为人和受害人的职业、影响范围、过错程度，以及行为的目的、方式、后果等因素。对于刘某要求以书面形式赔礼道歉的诉请，未超出案涉侵权行为的影响范围，可予以

支持，内容经 本院审核；维权发生的合理开支，本院根据案件实际情况酌
情支持律师费**6000**

元、取证费用560元；精神损失费，出于对加害人惩戒、对受害人抚慰的考量，酌情支持8000元；对于刘某要求关闭案涉微博账户的诉请，因超出合理、必要范围，且无法律依据，故不予支持。

上海市徐汇区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第九百九十八条、第一千零二十四条、第一千一百九十四条、第一千一百九十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条规定，判决如下：

一、毕某于本判决生效之日起十日内以书面形式向刘某赔礼道歉(内容经法院审核)；

二、毕某于本判决生效之日起十日内赔偿刘某律师费6000元、取证费用560元、精神损失费8000元；

三、驳回刘某的其余诉讼请求。

毕某不服一审判决，提起上诉。

上海市第一中级人民法院经审理认为：关于争议焦点一。首先需明确案涉文章的发布主体。案涉微博账号的注册手机号对应的产权人、使用人姓名均为毕某。毕某提供的证据材料不足以推翻前述事实，且其主张的两个手机号码均丢失其也未采取注销等风险防范措施亦不符合一般常理。基于在案事实及外观主义，有理由认为案涉两个微博账号均由毕某实际控制和使用。

至于发布案涉文章的行为是否构成对刘某名誉权之侵害。本案属于网络用户利用信息网络侵害自然人名誉权的纠纷，此类侵权相较于传统名誉侵权的区别在于其发生场域在网络，而网络空间绝非法外之地，若符合侵权构成要件的，行为人仍应承担侵权责任。名誉权作为人格权的重要组成部分，对其侵权责任的认定需满足法律规定的一般构成要件：即行为人有侵害他人名誉权的行为、受害人有名誉损害的事实、加害行为和损害后果之间存在因果关系、行为人主观上具有过错。本案中，对于毕某应否承担损害刘某名誉权的责任，也应重点审查毕某的行为是否满足上述名誉侵权的构成要件，对此本院分述如下：

关于侵害名誉权的行为，《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条第一款采取列举加兜底的方式予以规定。依据法条文义之逻辑，可以推断出只要

认定行为属于侮辱或诽谤，即属于侵害名誉权之行为。其中诽谤是指以语言、文字、图画等方式散布针对民事主体的虚假陈述，并致使对方社会评价降低的行为，其核心在于虚假陈述。本案中，毕某通过案涉两个微博账号发表的案涉文章中存在“刘某利用婚姻骗取财产，诋毁某高校老校长并利用其晋升”“建立情人关系”“靠欺骗婚姻敛财”等内容，而毕某未能举证证明上述内容的真实性，故应认定属于虚假陈述，构成诽谤。关于损害结果，综合案涉两个微博账号发表案涉文章的阅读量分别达到112次和114次，且其通过@相关媒体等微博号的行为进一步扩大了案涉文章的传播范围和影响力等因素，可以认定造成了刘某社会评价降低的客观事实。关于因果关系问题，一般认为，侵权法上因果关系的成立，应同时具备两项要件：其一，若无此行为，则不会产生损害；其二，依社会通常之判断，若有此行为，则通常产生此种损害后果。就本案而言，一方面，若没有毕某于微博上发表案涉文章诽谤刘某的行为，则刘某在相应方面的社会评价不会降低；另一方面，毕某发表案涉文章、虚假陈述使得两个微博阅读量均达到100多人次的行为，依社会通常之判断，足以造成刘某社会评价降低的后果。因此，毕某的加害行为和刘某社会评价降低的损害结果之间存在直接的因果关系。至于主观过错，毕某通过两个手机号先后注册案涉两个微博账号，多次发表案涉文章陈述虚假内容，从其发帖内容及频率来看具有积极追求侵犯刘某名誉、使其社会评价降低的目的，主观故意至为明显。综上，毕某的行为构成对刘某名誉权的侵害，应承担相应的侵权责任。

关于争议焦点二。刘某诉请的书面形式赔礼道歉与本案侵犯名誉权的行为和造成的影响范围相当，应予以支持。关于精神损害赔偿，一审法院根据《中华人民共和国民法典》第九百九十八条，运用了动态系统论的方法，综合侵权的影响范围，侵权人的过错程度，侵权行为的方式、场合，侵权行为所造成的后果等各项因素，酌情支持8000元，并无不当。关于维权发生的合理开支，在案证据显示相关费用因本案诉讼而真实发生，一审法院亦酌情予以支持，无明显不当。至于刘某要求关闭案涉两个微博账户的诉请，则属于某网络公司行使平台自治管理权限或某网络公司与毕某之间服务合同履行的范畴，且此项诉请

超出合理、必要的范围，不符合比例原则的要求，结合刘某亦未就此提出上诉的情况，故对一审该项判决亦予以维持。

上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

微博、微信朋友圈等新型网络平台的出现极大降低了个体发布信息、言论的门槛，包括名誉侵权在内的人格侵权现象也呈现出从线下大量转移至线上的情况。审判实践中，网络名誉侵权与一般名誉侵权的区别、网络名誉侵权构成要件的厘清、网络服务提供者连带责任的认定、过错的判断、所负注意义务的范围和程度、采取“必要措施”的限度以及网络名誉侵权责任形式和范围的确定等，均是亟待解决的难点问题。

一、价值理念：网络名誉侵权中的价值衡平

网络名誉侵权是网络用户利用网络服务提供者的网络服务实施的侵害他人名誉权的行为，其往往涉及网络用户和权利人之间以及网络用户与网络服务提供者之间的利益冲突，关乎当事人权益的保护和网络活动自由的维护之间的冲突和平衡。法官在个案中既要维护网络用户在网络活动中的自由、保护民事主体的名誉权，又要关注网络服务提供者的自由、合理限制其责任的承担，尽可能实现不同利益和价值的衡平，从而达到政治效果、社会效果和法律效果的有机统一。

二、责任认定：网络服务提供者过错的判断

网络名誉侵权中，适用《中华人民共和国民法典》第一千一百九十五条认定网络服务提供者就损害扩大部分承担连带责任，需分两步走：第一步，网络用户利用网络服务提供者的网络服务实施的行为构成侵权行为，网络用户应对此承担侵权责任。第二步，网络服务提供者在接到网络用户的通知后，未及时采取必要的措施，造成了损害的扩大。其中，第一步是前提和基础，如果网络用户利用网络服务提供者的网络服务实施的行为本身不构成侵权，那么自然不

可能发生网络服务提供者要与网络用户承担连带责任的问题。

在认定网络用户利用网络服务提供者的网络服务实施的行为构成侵权的前提下，网络服务提供者与网络用户承担连带责任的理据仍在于过错责任，即须证明网络服务提供者存在过错。《中华人民共和国民法典》第一千一百九十五条对此设置了“通知规则”，当权利人将侵权的初步证据及权利人的真实身份信息通知网络服务提供者后，可以推定网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务实施了侵权行为。在此情况下，网络服务提供者就负有法定的义务去制止侵权行为、防止损害的扩大，此时若网络服务提供者无动于衷、坐视不理，则其行为属于违反了法定作为义务的不作为，可认定其主观上存在过错，由其与网络用户连带承担因未及时采取必要措施而导致损害扩大部分的责任，符合过错责任原则的要求。

三、比例原则：“必要措施”的确定标准

关于网络服务提供者采取的措施，应以“必要”为限，同时遵循比例原则的内在要求。比例原则体现出适度、均衡的价值理念，通过对“手段”和“目的”之关联性分析，旨在禁止逾越目的所必要的程度而对他人的权利和自由进行过度干预，以求尽可能实现各方利益的衡平。具体到网络侵权情形，在能够采取对于网络用户损害较小、限制较少的方式就足以达到保护权利人目的时，就不应当选择其他对当事人损害更大、限制更多的措施。因此，法官在判断网络服务提供者采取的措施是否“必要”时，应综合考量构成侵权的初步证据和服务类型，如侵害权益的类型、侵权行为的严重程度、紧迫性、可能造成的损害大小、技术条件、服务类型等因素予以确定。

编写人：上海市第一中级人民法院 卢颖 王晓翔

对网络服务提供者应否披露网络用户信息的认定

——李某诉某互联网公司、某科技公司名誉权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省荆门市中级人民法院(2023)鄂08民终1707号民事判决书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):李某

被告(被上诉人):某互联网公司、某科技公司

【基本案情】

某科技公司系某社交平台网站的运营方，为网络提供服务。

2023年7月26日，ID名为“xx实事”的网络用户在某科技公司运营的某社交平台发布图文，图片背景为某餐馆门面照片，照片配文：“李某开的餐馆生意挺红火的……”7月27日，李某向某社交平台投诉。7月28日，某科技公司删除该用户发布的图文。李某提供的截图显示，该图文有13个赞，3个评论，0个收藏，1个转发。

某餐馆工商登记的经营者系李某姐姐。

李某以网络用户“××实事”在某科技公司运营的某社交平台上发表的言论侵害李某名誉权为由，主张某科技公司披露该用户的姓名或者名称、联系方式 等信息。

【案件焦点】

某科技公司是否应当披露网络用户“××实事”的信息。

【法院裁判要旨】

湖北省钟祥市人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条第二款规定，名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。因此，名誉是一种社会评价，名誉权的侵权行为应以贬损民事主体的社会评价为构成要件。本案中，案涉图文未使用侮辱、贬损、诋毁他人的语言，且在发布后第三天即已删除，转发评论数量较少，发布该图文的行为并未达到降低李某社会评价的程度，李某亦未提供相关证据证明其名誉因此受到损害，故对李某的诉讼请求法院不予支持。

湖北省钟祥市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条规定，判决：

驳回李某的诉讼请求。

李某不服一审判决，提起上诉。

湖北省荆门市中级人民法院经审理认为：网络用户在网络活动中往往采取匿名的方式，导致被侵权人在实践中难以确定侵权人的真实身份，因此《最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条第一款规定，网络服务提供者以涉嫌侵权的信息系网络用户发布为由抗辩的，人民法院可以根据原告请求及案件的具体情况，责令网络服务提供者向人民法院提供能够确定涉嫌侵权的网络用户的姓名(名称)、联系方式、网络地址等信息。实践中，当客观上存在某个侵权行为时，人民法院可以责令网络服务提供者提供能够确定涉嫌侵权的网络用户的个人信息，以便被侵权人向侵权人主张权利。但如果侵权行为本身并不成立时，网络服务提供者就不具备提供相关信息的义务，人民法院也不应当再责令网络服务提供者披露网络用户的具体信息。本案中，用户“××实事”虽然发言存在一定主观性，但尚未达到对李某恶意实施侮辱、诽

谤的程度，同时，因转发量甚微，亦未导致 李某社会评价降低的后果，因此
“××实事”的发言尚未构成对李某名誉权的侵

权。鉴于在案的证据不能证明案涉言论构成对李某的名誉权的损害，因此，李某主张某科技公司披露用户信息的诉讼请求不能成立。湖北省荆门市中级人民法院判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

由于网络空间的匿名化，当侵权人在网络社交平台上发布侵权信息时，权利人无法直接获得侵权人的身份信息。对此，权利人通常会请求网络服务提供者披露侵权人的信息，以便向侵权人主张权利。但根据《中华人民共和国网络安全法》和《电信和互联网用户个人信息保护规定》的相关规定，网络服务提供者对于网络用户负有信息保密义务。因此，权利人往往通过诉讼的方式主张网络服务提供者披露网络用户信息。司法实践中，值得探讨的问题是如何判断网络服务提供者是否应当披露网络用户的信息，如何平衡权利人的利益与网络用户的隐私。本案的争议焦点在于，网络服务提供者是否应当披露网络用户的信息。

《最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条第一款规定：“原告起诉网络服务提供者，网络服务提供者以涉嫌侵权的信息系网络用户发布为由抗辩的，人民法院可以根据原告请求及案件的具体情况，责令网络服务提供者向人民法院提供能够确定涉嫌侵权的网络用户的姓名(名称)、联系方式、网络地址等信息。”该司法解释规定了人民法院可以根据原告请求以及案件的具体情况，责令网络服务提供者披露涉嫌侵权的网络用户的信息，但是对于认定网络服务提供者披露网络用户信息的具体标准、披露信息的范围尚无具体规定。

《中华人民共和国民法典》第一千一百九十五条第二款规定：“网络服务提供者接到通知后，应当及时将该通知转送相关网络用户，并根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。”据此，网络服务提供者应当“根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施”，其目的在于防止侵权行为的继续和损害

的扩大，而协助权利人维权是防止侵权行为继续和损害扩大的应有之义。据此，审判实践中，应当注意：在已有初步证据证明构成侵权的情况下，网络服务提供者应当披露涉嫌侵权的网络用户的信息，以便权利人向侵权人主张权利。即判断网络服务提供者披露网络用户信息的标准为是否有初步证据证明构成侵权。如果侵权行为本身并不成立时，网络服务提供者就不具备提供相关信息的义务。本案中，李某主张其名誉权因案涉网络信息受损，虽然案涉网络用户发布的言论存在一定的主观性，但并未使用侮辱、诽谤的语言，且发布时间短，转发评论数量较少，其行为并未达到降低李某社会评价的程度，因此不能认定该网络用户的行为构成对李某名誉权的损害，李某主张某科技公司披露网络用户信息的诉讼请求依法不能成立。

编写人：湖北省钟祥市人民法院 刘夏云

五、荣誉权纠纷

58

荣誉权侵权行为形态界定与权利救济

——胡某某诉某研究院荣誉权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终959号民事判决书

2. 案由：荣誉权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):胡某某

被告(被上诉人):某研究院

【基本案情】

胡某某于1985年8月入职某研究院，从事科研岗位，2019年3月30日退休。胡某某主张某研究院存在故意藏匿其获奖证书之情形，其中三个证书至今未给，一个于2020年其退休后才给，故主张某研究院侵犯了其荣誉权，并要求某研究院返还其三个证书原件并向其公开赔礼道歉。

胡某某向法院提交了日期分别为1996年10月、1997年12月、2001年2月相关国家机关颁发的荣誉证书复印件。胡某某主张当时其作为团队第一业务

人及主笔人参与评比，以某研究院名义报送，后以某研究院名义获奖，但其对于获奖事宜以及相关证书情况毫不知情，直至2002年因某研究院领导以上述奖项评上研究员，其才得知获奖一事。后其曾多次向单位领导要求出示上述证书原件，但单位领导拒不提供，导致其直至2012年才获评研究员。某研究院认可上述获奖情况及胡某某作为作者之一参与上述科研活动，但主张上述评比系以单位名义报送，获奖者为单位并非胡某某个人，故上述证书应当由单位负责保管。因人员变动等原因，现无法核实获奖事宜的通知以及获奖证书的具体保管、持有情况，但某研究院在考核以及评审胡某某研究员职称时参考了上述获奖情况。

胡某某另向法院提供日期为2012年2月某国家机关颁发的奖状原件一份。胡某某主张当时其作为团队第一业务人及主笔人参与评比，以单位名义报送，后每个成员均有一个获奖证书，其他成员证书早已发放，但他的证书直至2020年才发放。某研究院主张最初获奖时已将上述证书给予给胡某某，但不知什么原因在2020年单位发现上述证书原件仍在单位，因上述证书中载明了个人名字，故将证书原件返还给胡某某。

胡某某另主张当时按照单位的规定有物质奖励，但其上述四个获奖均未获得物质奖励，故主张按照其2020年获奖的标准要求某研究院赔偿其损失，共计30万元。某研究院表示胡某某获奖时未规定对荣誉有物质奖励，自2017年出台新的政策后才有物质奖励。

【案件焦点】

某研究院的行为是否构成侵犯胡某某的荣誉权。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：民事主体享有荣誉权。任何组织或者个人不得非法剥夺他人的荣誉称号，不得诋毁、贬损他人的荣誉。获得的荣誉称号应当记载而没有记载的，民事主体可以请求记载；获得的荣誉称号记载错误的，民事主体可以请求更正。本案中，胡某某主张某研究院存在故意藏匿其

获奖证书之情形，故侵犯了其荣誉权。经查，上述奖项的获得系胡某某作为团队成员以团队形式申报，获奖主体为某研究院，且胡某某在2011年参评研究员时亦申报了所获得的上述荣誉并于当年评为研究员、于2012年考核为优秀，另某研究院明确表示该单位已记载并认可胡某某所获得的上述荣誉，故某研究院不存在剥夺、诋毁或贬损胡某某所获得的上述荣誉之行为，现胡某某以某研究院侵犯其荣誉权为由提出返还证书原件、赔礼道歉、恢复荣誉、重新表彰等诉请，均不予支持。因某研究院不存在相应侵权行为，且胡某某未就存在相应损失向法院充分举证，故对其上述诉请亦不予支持。

北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千零三十一条、第一千一百六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

驳回原告胡某某的全部诉讼请求。

胡某某不服一审判决，提出上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：胡某某主张某研究院故意藏匿其获奖证书，但其认可某研究院对前三个奖项开会进行了表彰，2012年2月的某获奖状原件亦在胡某某手中。胡某某2011年11月填写专业技术职务资格评审表中的工作业绩载明了上述前三项获奖情况，该表格另载明2011年度胡某某考核成绩为优秀，2011年12月被评为研究员；其2012年年度考核登记表载明的获奖情况包括上述第四项获奖情况。因此，无法认定某研究院存在故意藏匿胡某某的获奖证书侵犯其荣誉的情形。争议三个证书的申报及获奖主体均为某研究院，胡某某要求在拿到三个获奖证书原件后复印三个彩色复印件作为自行留存的材料，鉴于某研究院称无法找到上述证书，在某研究院未侵犯胡某某的荣誉的情形下，胡某某的请求权基础及现实情况均无法支持其诉讼请求。故，法院对胡某某要求某研究院公开赔礼道歉并对其重新表彰的诉讼请求不予支持。胡某某要求某研究院按照2012年《某研究院表彰奖励工作管理办法》，赔偿其因延迟发放案涉奖励造成的损失30万元。但《某研究院表彰奖励工作管理办法》系单位内部管理文件，且用人单位内部对表彰奖励亦有相应流程，在此情况下，

法院不应通过判决直接确认相应物质奖励，故法对胡某某要求某研究院赔偿其损失30万元的诉讼请求亦不予支持。应当指出的是，案涉证书的申报及获奖主体均为某研究院，某研究院为案涉获奖证书的合法持有人。不论胡某某诉讼请求中主张的是返还案涉三份证书的原件还是复印件，以及某研究院是否给胡某某发放奖金，均属于用人单位的内部管理事项，不属于法院的受案范围，法院不予处理。

北京市第一中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》人格权编规定了“荣誉权”这项独立的人格权利。在司法实践中，荣誉权纠纷案例数量较其他人格权利纠纷案例数量而言相对较少，但案例情形往往更为复杂，加之目前《中华人民共和国民法典》对于荣誉权侵权的行为形态以及救济手段规范较为原则，故仍需在不断摸索中形成统一的认定标准和裁判尺度。

一、荣誉权的内涵及权利要素

关于荣誉权的内涵，一般认定路径为先界定荣誉的内涵，再进一步确定荣誉权的内涵。关于荣誉的内涵，目前学界存有“评价说”“奖励说”等多种观点，但是究其本质而言，可以抽象出三个要素，即“特定单位”“特定对象”以及“特定评价”。“特定单位”指颁发荣誉的国家权威机关或者有关单位、社会团体；“特定对象”指接受荣誉的主体，该主体可以是自然人、法人或者其他非法人组织，也可以是上述主体的联合体；“特定评价”指正式的积极的评价。综上，荣誉一般可以认为是国家权威机关或者有关单位、社会团体对特定对象的正式的积极的评价。由此，荣誉权的内涵可以理解为是获得荣誉的主体保持、支配荣誉的权利，性质上属于一项具体的人格权。从上述定义与内涵来看，荣誉权保护的法益为精神层次的评价与感受，实践中常见的如奖励证书、

奖状、奖章等应属于荣誉的外在表现与物质载体。

二、荣誉权侵权形态的界定

结合《中华人民共和国民法典》第一千零三十一条关于荣誉权侵权形态的基本规定以及相关案例，荣誉权侵权形态通常存在如下几种类型：(1) 侵犯荣誉取得的行为，如在荣誉评选或者审批过程中采取非法手段予以破坏妨害，导致应当获得荣誉的主体未获得荣誉。(2) 非法剥夺荣誉的行为，如荣誉颁发机关未经正当程序剥夺他人已获得的荣誉。(3) 诋毁、贬损荣誉的行为，如当众撕毁荣誉证书、在公开场合发表诋毁荣誉的言论等。(4) 侵犯荣誉记载与更正的行为，如对应记载在册的荣誉未予记载或者记载错误的行为。另外，在实践中仍存在一些特殊的荣誉权侵权行为形态存在性质界定与法律适用的困难。以本案为例，胡某某作为某研究院获得荣誉项目的主笔人，其主张某研究院未予发放其证书以及相应物质奖励，本案一审、二审法院在裁判说理中均认为荣誉权主体为某研究院而非胡某某，且从单位内部管理角度来说，某研究院已经对胡某某进行过表彰并对其贡献予以记载，故未认定某研究院存在侵犯胡某某荣誉权之行为。故从本案裁判逻辑来看，对于荣誉权侵权行为形态之认定还应秉持以保护精神利益为原则，结合具体行为形态认定是否侵犯荣誉权主体的外界评价以及主观感受。

三、荣誉权侵权的权利救济

对荣誉权侵权的权利救济手段应围绕对精神利益和物质利益的救济两方面展开：关于对精神利益的救济，通常表现为恢复荣誉、赔礼道歉、消除影响、支付精神损害赔偿等；关于对物质利益的救济，一般为对应发放的物质奖励予以补发。如果对本案情进行延伸思考，比如有关机关对某研究院和胡某某均认定为特定对象予以颁发荣誉并提供物质奖励，那么如果双方就荣誉证书的占有以及物质奖励的分配产生纠纷，权利应当如何救济？笔者认为，此时双方作为荣誉联合体就荣誉证书以及物质奖励等荣誉外在表现形式的分配产生纠纷的，首先应由双方协商解决，如果协商不成的，荣誉证书可由法院参照荣誉发放情况、双方贡献情况以及双方隶属关系等因素决定原件由一方保存，另一方保存

证书副本；相关物质奖励则应首先考虑获奖主体内部是否有物质奖励分配相关的制度规范，如有则应依之分配，人民法院不宜以司法权力干涉单位内部管理，如未建立相关制度规范的，人民法院可以尝试参照《中华人民共和国民法典》物权编关于共有的相关规定予以分配。

编写人：北京市海淀区人民法院 秦纳杰 魏择旭

六、隐私权、个人信息保护纠纷

59

百科词条名誉权、隐私权侵权责任的认定

——胡某某诉某科技公司网络侵权责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京互联网法院(2023)京0491民初6404号民事判决书

2. 案由：网络侵权责任纠纷

3. 当事人

原告：胡某某

被告：某科技公司

【基本案情】

胡某某曾任某学院教师，在其任职期间，因实施失德行为受到相应处分，当地官方部门对胡某的上述行为进行了公开通报，官方媒体也对通报进行了转载。2021年，某用户在某科技公司运营的词条平台中创建案涉词条，该词条内容记载有胡某某的失德行为以及处罚结果。经比对，案涉词条记载的内容与官方部门公开通报的内容一致，该词条末尾附有官方通报内容的报道链接。

胡某某认为，案涉词条以其名字创建，其中有关失德事件的表述，影响其

在教育领域的再就业。在多次向词条运营平台投诉，要求删除该词条无果后，胡某某将词条运营平台起诉到法院，以侵害其名誉权、隐私权为由，请求法院判令某科技公司删除案涉词条。

【案件焦点】

某科技公司作为词条运营平台，是否存在侵害胡某某名誉权、隐私权的行为。

【法院裁判要旨】

北京互联网法院经审理认为：首先，案涉词条明确提及的姓名及工作单位等信息，均明确指向胡某某，故其有权针对案涉词条提起本案诉讼。

其次，案涉词条中的用语是否构成名誉权侵权。根据某科技公司提交的词条编辑用户的信息、收录编辑规则等，可以证明某百科是以某科技用户创建、编辑的词条内容作为基础，向互联网用户提供知识的开放平台。某科技公司作为某百科平台的运营者，应承担作为网络服务提供者的相应责任。本案中，首先，案涉词条的内容均来源于官方部门对胡某某行为的通报，后依据胡某某提供的处分决定的内容，修改个别用语，亦存在明确的事实依据，故并不存在捏造或者编造相关事实的情形，某科技公司作为网络服务提供者，并不存在过错，不构成对胡某某名誉权的侵害。

最后，案涉词条中的用语是否构成隐私权侵权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。本案中，案涉词条中的用语来源于相关权威部门对胡某某行为的定性，并非其个人隐私。同时，在一定意义上某百科具有使社会公众检索相关信息，确定相关主体及事件详细情况的公共服务属性。案涉词条内容所涉及的是弱势群体权益保护的问题，在相关部门已对胡某某行为作出明确性及处罚、权威媒体对外通报胡某某所涉事实的情形下，应当保证社会公众的知情权，故案涉词条不构成对胡某某隐私权的侵权。

综上，案涉词条并不构成对胡某某名誉权及隐私权的侵害，胡某某要求某

科技公司删除案涉词条的主张，缺乏事实和法律依据，不予支持。

北京互联网法院依据《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条、第一千零三十二条、第一千一百九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

驳回原告胡某某的全部诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

词条是一个内容开放的具有海量讯息的公共知识平台，是互联网时代公众获取资讯的重要渠道。与此同时，因词条记载内容所引发的纠纷也时有发生。本案作为判断词条运营平台所记载的词条内容是否构成名誉权、隐私权侵权的典型案例，对于指引行业健康发展，弘扬社会主义核心价值观具有重要意义，对类案审理也具有一定的参考价值。

一、词条内容构成名誉权、隐私权侵权的判定

首先，应就词条运营平台的法律身份进行判断。词条运营平台作为词条内容的直接编辑发布者，或是仅提供发布平台的网络服务提供者，其所应承担的相应责任存在较大的区别。具体而言，词条的直接发布者应当承担较为严苛的注意义务，即其应当对词条内容真实性承担直接责任。而对于词条服务提供者而言，其只有在存在应知或者明知的过错，未采取必要措施时才需承担网络服务提供者侵权责任。以本案为例，案涉词条内容系用户编辑上传，词条运营平台仅作为网络服务提供者，不直接参与词条内容的编辑整理，其只有在知道案涉词条内容构成侵权却没有采取必要措施时，才构成侵权。

其次，就词条内容是否构成侵权进行判断。词条中所发布的对特定主体的负面评价信息，应当具有可靠的信息来源，即不得凭空捏造、道听途说，否则在没有事实依据的基础上发布的词条内容，极有可能构成名誉权侵权。以本案为例，需要判断词条中所称的负面描述和评价是否有可靠来源，因相关用语来源于官方通报，故并不存在编辑者捏造或者编造相关事实的情形，词条运营平台作为网络服务提供者，经核实词条内容属实，来源可靠，不予删除该词条，

不存在过错，词条运营平台不构成对胡某某名誉权的侵害。同时，因相关用语来源于权威部门对胡某某违法行为的定性，已对外公开通报，并非其个人隐私范畴，故某百科运营者亦不构成隐私权侵权。

二、词条类内容侵权的价值判断

司法裁判的重要作用在于价值判断，即通过明确裁判规则对于社会公众的行为能够给予价值指引。在词条类名誉权、隐私权侵权案件中，词条运营者除了作为一般意义上的网络服务提供者外，其所提供的词条本身亦具有向社会公众提供检索服务和知识传递的社会责任，因此应当在公共利益的视角下结合词条本身所载明的内容，作出综合价值判断。以案涉词条为例，词条所涉及的负面事实与公共利益密切相关，且涉及学生权益，公众具有知情权，与培养学生、教书育人的教育本质密切相关，只有保障高校管理人员及领域内其他从业人员对相关案例的知情权，才能防范类似事件发生，切实保护学生利益。因此，案涉词条内容应当予以保留，以保障社会公众的知情权，同时对词条运营企业今后的词条管理提供了指引，亦有利于弘扬社会主义核心价值观。

编写人：北京互联网法院 刘承祖

在自家房门安装智能门铃超出合理限度构成侵权

—— 胡某诉赵某某隐私权案